

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3162/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วิชิต ศรีทองตระ ภู ล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268 ลงโทษตามมาตรา 268 กระทงเดียวให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 265, 268 และเมื่อเป็นความผิดตามมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่เป็นผิดตามมาตรา 264 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีกให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสองแต่กระทงเดียว จำคุก 1 ปี ดังนี้ เป็นเรื่องที่ศาลอุทธรณ์เพียงแต่ปรับบทลงโทษจำเลยให้ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เมื่อศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 83, 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 83, 91 ให้ลงโทษตามมาตรา 267 แต่กระหนงดียวจำคุก 3 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว ก็ไม่ผิดตามมาตรา 264 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก แต่ศาลชั้นต้นลงโทษตามมาตรา 268โดยไม่ระบวรรคนั้นไม่ต้อง พฤติการณัแห่งคดีไม่สมควรรอกการลงโทษให้จำเลย แต่ศาลชั้นต้นลงโทษหนักเกินไป พิกษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา 268 รรคสอง แต่กระหนงดียว จำคุก 2 ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 83, 91ให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 268 กระหนงดียว จำคุก 1 ปี 6 เดือนแม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268, 83, 91 ให้ลงโทษตามมาตรา 268รรคสอง แต่กระหนงดียว จำคุก 1 ปี โดยวินิจฉัยด้วยว่าจำเลยไม่มีความผิดตาม มาตรา 264 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีกเพราะจำเลยมีความผิดตามมาตรา 265 อันเป็นบทเฉพาะแล้ว ก็เป็นเรื่องทีศาลอุทธรณ์เพียงแต่ปรับบทกฎหมายลงโทษจำเลยให้ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เมื่อศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกิน 5 ปีจึงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ทีจำเลยฎีกาว่าควรส่งสำนวนไปสืบเสาะความประพฤติของ จำเลยแล้วส่งสำนวนให้ศาลฎีกาเพื่อพิพากษารอกการลงโทษจำคุก โดยวางเงื่อนไขคุม

ประพฤติจำเลยตามที่เห็นสมควรนั้น เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษของ ศาลอุทธรณ์ อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกจำเลยมานั้นไม่ ชอบ

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(ภู่เกียรติ สุนทรบุระ-โสภณ รัตนกร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>